Coelestem agricolam — Reintegratio archipresbyteratus minoris in cathedrali Mutinensi

GREGORIUS PP. XVI. · 1835-11-22 · Latin

Venerabili fratri episcopo Mutinensi

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Coelestem agricolam in cunctis suis glorio- sum operibus, quantum Nobis ex alto conce- ditur aemulantes, oculos Nostrae mentis ex hac supereminenti beati Petri Sede ad ea etiam in- tentos tenemus, per quae divini servitii cultus ad quascumque praesertim cathedrales ecclesias, in quibus illum maligna temporum iniuria mi- nuerat, felici reverso eorum eventu, restituatur, ipsarumque ecclesiarum maiori serviat decori, ac omnia desuper provida manu impartimur quae conspicimus in Domino salubriter expe- dire.

Exhibita siquidem Nobis nuper pro parte di- lecti filii Antoni Bercesi presbyteri- Mutinensis petitio continebat, quod antequam adyversis tem- poribus rerum ordo perturbaretur, in maiori ec- clesia Mutinensi ultra capitulares aliae etiam in- stitutae reperiebantur dignitates iuris-patronatus laicorum (iurisdictione et administratione exce- ptis) eadem erant quae capitularibus privilegia, et ita illarum possessores tum gradu, tum loco in capitulo, tum denigue stallo in choro ipsius maioris ecclesiae ceteros canonicos omnimoda dignitate destitutos praeeminebant. Sed cum illa tristissima advenerint tempora, quaedam earumdem dignitatum abolitae fuerunt, quas tamen posthac (Italiae rebus denuo compositis) partim nonnulli pii.viri propriis sumptibus in pristinum statum reducere curaverunt. Cum autem sicut eadem petitio subiungebat, horum exemplo nunc adhaerens Antonius praefatus ad

promovendum divinum cultum, “diétique capi- tuli decus augendum wffam ex reliquis digni- tatibus eiusdem maioris ecclesiae huc usque suppressis, ad primaevum gradum_ reponere exoptet, novam ipsius dignitatis dotationem proprio aere ut infra constituendo. Quare pro parte memorati Antonii Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus eius votis in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur,

‘Nos igitur qui muneris Nostri plurimum esse intelligimus, ut in iis quae divini cultus incre- mentum respiciunt, apostolicae Nostrae auctori- tatis partes sollicitis studiis impendamus, eaque, quantum in Domino possumus, debitae exequu- tioni demandare curemus, praefatum Antonium specialibus favoribus et gratiis prosequi volen- tes ipsumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis si quibus quo- modolibet innodatus existit, ad effectum prae- sentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore-censentes, huius- modi supplicationibus inclinati, fraternitati tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus vo- catis qui fuerint ad id vocandi, unam ex dictis dignitatibus archipresbyteratum scilicet mino- rem nuncupatum, qui in eodem capitulo nona post pontificalem dignitas, existat, ad pristi- num illius statum, gradum et honorem pro uno presbytero, ut infra, qualificato et eligendo, prout alii de dicto capitulo dignitarii choro in- eresse illique personaliter deservire, ac divina officia cum aliis capitularibus celebrare horas- que canonicas tam diurnas quam nocturnas re- citare, decantare et psallere, ac dictae maioris ecclesiae constitutiones et statuta observare, at- que uti verus et indubitatus illius dignitarius ab omnibus ad quos nunc spectat et pro tem- pore quomodolibet spectabit in futurum reco- gnosci, haberi, tractari et reputari, mec non iisdem vestibus, iisdemque privilegiis, exem- ptionibus, facultatibus, immunitatibus, prae- eminentiis, gratiis, indultis, praerogativis, iu- ribus, aliisque honoribus (iurisdictione et admi- nistratione praefatis exceptis) quibus caeteri di- ctae maioris ecclesiae dignitarii utuntur, fruun- tur, potiuntur et gaudent de praesenti, ac in futurum uti, frui, potiri et gaudere libere et licite possit et valeat, ac etiam debeat et te- néatur, auctoritate Nostra, sine alicuius praeiu- dicio ac consensui dilectorum etiam filiorum hodiernorum capituli et canonicorum praefatae maioris ecclesiae simili auctoritate supplendo perpetuo restituas et redintegres.

Dictoque archipresbyteratui sic, ut praefertur, in pristinum restituto et redintegrato, pro nova illius dotatione quoddam praedium valoris in proprietate septuaginta millium libellarum mo- netae Mutinensis summam quinquemillium scu- tatorum monetae Romanae constituentium in

suburbana villa sancti Faustini situm, et ad enunciatum Antonium spectans; ita quod prae- dium istud eiusdem archipresbyteratus pro- priam praebendam efformet illiusque reddituum certa pars in distributionum quotidianarum usum, tui arbitrio erogari debeat, liceatque fu- turo ac pro tempore existenti dicti archipresby- teratus possessori ipsius praedil,*nec non fru- ctuum reddituumque ex eo provenientium ve- ram, realem, corporalem et actualem posses- sionem, propria auctoritate, libere apprehendere et apprehensam perpetuo retinere,

dictumque praedium locare, dislocare, arrendare, ac fru- ctus, redditus et proventus huiusmodi perci- pere, exigere, levare, ac supportatis tamen per praefatum eiusdem archipresbyteratus posses- sorem singulis illius oneribus in suos usus et utilitatem convertere, dioecesani loci vel cuius- vis alterius licentia desuper minime requisita, auctoritate Nostra praefata etiam perpetuo con- stituas et assignes.

Nec non praefato Antonio, eiusque fratribus ac ipsorum ex linea masculina descendentibus in infinitum ius-patronatus mere et proprie lai- calis et praesentandi coram ordinario loci pre- sbyterum in theologia magistrum, ac pro tem- pore existente episcopo Mutinensi vel (sede epi-

'scopali Mutinensi vacante) a capitulo praedicto

quem mores idoneum iudicandum ad praefa- tum archipresbyteratum quotiescumque illum per cessum, seu decessum, aut alias quovis modo vacare contigerit. Deficiente autem -et extincta praefata linea masculina, et non alias, nec antea episcopo ac (eadem sede vacante) capitulo praefatis ius nominandi presbyterum, ut supra qualificatum ad ipsam dignitatem, dum illam pro tempore etiam vacare contigerit, cessantibus tamen reservationibus et affectioni- bus apostolicis, pari auctoritate Nostra perpetuo quoque reserves et concedas. Ac insuper archi- presbyteratum praefatum cuius et illi forsan adnexorum fructus, redditus et proventus, etiam computatis distributionibus quotidianis, aliisque incertis centumquindecim ducatorum auri de ca- mera, secundum communem aestimationem va- lorem annuum, ut dictus Antonius asserit, non excedunt a primaevis illius restitutione et re-dintegratione praefatis vacantem, cum adnexis huiusmodi, ac omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem Antonio, dicta auctoritate Nostra, conferas et assignes, Inducens per te, vel alium, seu alios eumdem Antonium, vel: procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem dicti archipresbyteratus, ac adhexorum, iurium- que et pertinentiarium praefatorum, et defen- dens inductum, amoto exinde quolibet deten- tore, ac faciens eumdem Antonium, vel pro eo procuratorem praefatum ad archipresbyteratum huiusmodi, ut est moris, admitti, sibique de illius ac adnexorum eorumdem fructibus, red- ditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et

emolumentis universis integre responderi ; con- tradictores auctoritate Nostra praefata appella- tione postposita compescendo.

Non obstantibus quibusvis etiam in synodali- bus, provincialibus, generalibus et universalibus conciliis editis vel edendis specialibus vel ge- neralibus constitutionibus et ordinationibus apo- stolicis dictaeque maioris ecclesia2, etiam iura- mento, confirmatione apostolica vel quavis fir- mitate alia roboratis statutis et consuetudinibus ; privilegiis quoque indultis et literis apostolicis quibusvis superioribus et personis in genere vel in specie, aut alias in contrarium praemisso- rum quomodolibet forsan concessis, approbatis, confirmatis et innovatis ; quibus omnibus et sin- gulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, spe- cifica et expressa, et individua non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, te- nores huiusmodi ac si de verbo ad verbum nil penitus omisso et forma in illis tradita obser- vata inserti forent, eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, latissime et plenissime ac specialiter et expresse, nec non opportune et valide ad praemissorum omnium* et singulorum validissimum effectum hac vice dumtaxat harum quoque serie derogamus, cae- terisque contrariis quibuscumque.

Aut si aliqgui super provisionibus sibi facien- dis de dignitatibus dictae maioris ecclesiae spe- ciales, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales, dictae Sedis, aut legatorum eius literas impetrarint, etiamsi per eas ad in- hibitionem, reservationem et decretum, vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus eumdem Antonium in assequutione dicti archi-presbyteratus volumus anteferri, sed nullum per hoc eis, quoad assequutionem dignitatum vel beneficiorum aliorum praeiudicium generari, seu Si episcopo et capitulo praefatis, vel quibusvis aliis communiter aut divisim ab apostolica sit Sede indultum, quod ad receptionem vel pro- visionem alicuius minime teneantur et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel ex- communicari non possint, quodque de digni- tatibus dictaé maioris ecclesiae, vel aliis bene-ficiis ecclesiasticis ad eorum collationem, pro- visionem, praesentationem, seu quamyis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spe- ctandas nulli valeat provideri per literas apo- stolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi men- tionem. Seu si dictus Antonius praesens non fuerit ad praestandum de observandis statutis et consuetudinibus dictae maioris ecclesiae so-litum iuramentum, dummodo in absentia sua

per procuratorem idonzum, et cum ad eam ac-cesserit corporaliter illwd praestet.

Nos enim easdem praesentes quoad restitu- tionem, redintegrationem, constitutionem, -assi- gnationem, reservationem et concessionem prae- fatas per te ipsarum praesentium vigore, ut praefertur, faciendas semper et perpetuo validas et efficaces esse et fore, ac nullo unquam tem- pore de subreptionis vel obreptionis aut nulli- tatis vitio, vel alio quovis defectu notari, im-pugnari, invalidari, aut in ius vel controversiam vocari sive adversus illas quodcumque iuris vel facti aut gratiae seu iustitiae remedium impe- trari posse, nec sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspen- sionibus, limitationibus, derogationibus, aut aliis contrariis dispositionibus per Nos et Se- dem Apostolicam praefatam sub

quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et efficacissimis, ac insolitis clausulis irritantibusque, décretis etiam Motu—Proprio et ex certa scientia pro tempore factis et faciendis comprehendi vel confundi, sed semper ab illis excipi, et quoties illae emanabunt toties in pri- stinum et validissimum statum restitutas, re- positas et plenarie reintegratas ac de novo etiam sub quacumque posteriori data per Antonium praefatum quandocumque eligenda concessas esse et fore suosque plenarios et integros ef- fectus sortiri et obtinere, sicque et non alias per quoscumque iudices ordinarios, vel dele- gatos quavis auctoritate fungentes etiam causa- rum palatii apostolici auditores ac Sanctae Ro- manae Ecclesiae cardinales etiam de latere le- gatos, vice-legatos dictaeque Sedis nuncios iu- dicari et definiri debere, et" si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno- ranter contigerit attentari irritumque et - inane decernimus.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo octingente- simo trigesimo quinto, decimo kalendas decem- bris, pontificatus Nostri anno quinto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.